



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL BIN ABDUL WAHAB**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 17 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/52/IX/ RES.4.2./2024 tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H dan Aulia Ikhsan Yusbi Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 169/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Abdul Wahab secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Bin Abdul Wahab dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merk qing shan warna hijau dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 271/OP.2.60024/2024, memiliki berat brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram yang telah dimusnahkan di Polres Langsa berdasarkan Berita Acara yang pada tanggal 26 September 2024 dan disisihkan 23,58 (dua puluh tiga koma lima puluh delapan) gram untuk uji lab, setelah dipakai untuk keperluan uji

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



lab maka tersisa 21 (dua puluh satu) gram untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam BL 3898 FV;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi an. Mayang Sari.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang sejalan dengan permohonan lisan Terdakwa tanggal 3 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan menyalahgunakan narkoba sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini, sehingga melancarkan proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki anak yang masih butuh sosok orang tua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Faisal Bin Abdul Wahab, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan T.M Bahrum Gampong PB Teungoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic teh merk Qing Shan warna hijau yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliiani, S.T sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar: 271/OP.2.60024/2024, memiliki berat brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram yang telah dimusnahkan di Polres Langsa berdasarkan Berita Acara yang pada tanggal 26 September 2024 dan disisihkan 23,58 (dua puluh tiga koma lima puluh delapan) gram untuk uji lab, setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 21 (dua puluh satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Bang Jol (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang meminta tolong menitipkan sabu-sabu untuk diberikan kepada orang lain kemudian Terdakwa dan Bang Jol berjanji bertemu di pinggir Jalan T.M Bahrum Gampong PB Teungoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai orang suruhan Bang Jol sembari menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan sabu-sabu lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya dan menyembunyikannya di dekat pagar;

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Bang Jol yang memberitahukan bahwasanya pihak yang hendak membeli sabu-sabu sudah berada di Kota Langsa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Azhar Bin Zakaria (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengajaknya mengantarkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli sabu-sabu dengan menggunakan handphone milik Azhar Bin Zakaria yang mana Terdakwa mengarahkan kepada calon pembeli untuk bertemu di depan gudang Aliong di Gampong Seunibong. Sekira pukul 20.00 WIB mereka bertemu di tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak calon pembeli tersebut ke Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi. Namun beberapa saat kemudian, pada saat melakukan transaksi tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa dan Azhar Bin Zakaria. Berikutnya Terdakwa, Azhar Bin Zakaria beserta barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 5472/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa pada sample barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 23,58 (dua puluh tiga koma lima puluh delapan) gram adalah benar mengandung Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Faisal Bin Abdul Wahab, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic teh merk Qing Shan warna hijau yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 271/OP.2.60024/2024, memiliki berat brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram yang telah dimusnahkan di Polres Langsa berdasarkan Berita Acara yang pada tanggal 26 September 2024 dan disisihkan 23,58 (dua puluh tiga koma

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan) gram untuk uji lab, setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 21 (dua puluh satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para Saksi penangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB mendapat informasi akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu dalam jumlah besar di seputaran Gampong Matang Seulimeng. Atas informasi tersebut kemudian para Saksi penangkap melakukan pengintaian dan sekira pukul 20.00 WIB diperoleh informasi lebih akurat bahwa transaksi itu akan dilakukan di sekitar Lorong SD Tingkat, atas info tersebut lalu para Saksi penangkap melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian para Saksi penangkap melihat Terdakwa dan Azhar Bin Zakaria (dituntut dalam berkas terpisah) diatas sepeda motor dan sedang berhenti seperti sedang menunggu seseorang. Tidak mau buruannya lepas kemudian para Saksi penangkap menghampiri Terdakwa dan Azhar Bin Zakaria, menanyakan tentang apa tujuan keberadaan mereka, lalu karena gerak gerik yang mencurigakan kemudian para Saksi penangkap mengamankan mereka dan melakukan pengeledahan badan dan kendaraan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa dan Azhar Bin Zakaria. Dari dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu terbungkus plastik. Pada saat interrogasi diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis sabu itu adalah milik Terdakwa yang hendak diserahkan kepada seseorang dan Azhar Bin Zakaria hanyalah orang yang diajak oleh Terdakwa untuk menemani namun Azhar Bin Zakaria sebelumnya telah mengetahui tujuan ia diajak oleh Terdakwa adalah untuk menemani Terdakwa memberikan sabu itu kepada orang yang dituju oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 5472/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa pada sample barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 23,58 (dua puluh tiga koma lima puluh delapan) gram adalah benar mengandung Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undng Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Suriono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Langsa Bersama tim termasuk Saksi Jafaruddin, S.H yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa terkait Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik teh merk Qing Shan warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat Gampong Matang Seulimeng yang mengatakan bahwa di Gampong tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti Informasi tersebut Saksi bersama Tim termasuk Saksi Jafarudin, S.H Kemudian melakukan pengecekan dan patroli ke lokasi yang dimaksud pada hari Senin 16 September 2024 pukul 19.40 WIB. Kemudian setelah tiba di Gampong Matang Seulimeng di Lorong SD tepatnya di pinggir jalan, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dan saat Saksi dekati salah seorang dari mereka melarikan diri yang kemudian diikuti oleh kedua orang temannya yang lain namun kedua orang tersebut dapat diamankan dan setelah diinterogasi di tempat kejadian salah seorang mengaku bernama Azhar Alias Kendo Bin Zakaria dan Faisal Bin Abdul Wahab (Terdakwa) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik teh merk Qing Shan warna hijau dalam plastik warna hitam disimpan dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV yang diakui milik Terdakwa, lalu diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Azhar alias Kendo bin Zakaria dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang diakui sebagai alat komunikasi terkait narkoba yang diamankan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria keudian dibawa ke Mapolres Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat pemeriksaan diketahui Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Seksi Propam Polres Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah miliknya yang merupakan titipan dari seseorang bernama Jol (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menghubunginya kemudian dengan harga nantinya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak di tes dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika di tes terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria adalah orang yang dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan dalam prosesnya mengambil foto narkoba jenis sabu tersebut dengan Handphone miliknya untuk kemudian dikirimkan kepada orang yang akan mengambil sabu tersebut dan itu dilakukan di rumah Azhar Alias Kendo Bin Zakaria termasuk berkomunikasi tentang tempat pertemuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu dan Semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jafaruddin, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Langsa Bersama tim termasuk Saksi Dedi Suriono yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa terkait Narkoba Golongan I jenis sabu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik teh merk Qing Shan warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat Gampong Matang Seulimeng yang mengatakan bahwa di Gampong tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti Informasi tersebut Saksi bersama Tim termasuk Saksi Dedi Suriono Kemudian melakukan pengecekan dan patroli ke lokasi yang dimaksud pada hari Senin 16 September 2024 pukul 19.40 WIB. Kemudian setelah tiba di Gampong Matang Seulimeng di Lorong SD tepatnya di pinggir jalan, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dan saat Saksi dekati salah seorang dari mereka melarikan diri yang kemudian diikuti oleh kedua orang lainnya yang lain namun kedua orang tersebut dapat diamankan dan setelah diinterogasi di tempat kejadian salah seorang mengaku bernama Azhar Alias Kendo Bin Zakaria dan Faisal Bin Abdul Wahab (Terdakwa) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik teh merk Qing Shan warna hijau dalam plastik warna hitam disimpan dalam jok sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV yang diakui milik Terdakwa, lalu diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Azhar alias Kendo bin Zakaria dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa yang diakui sebagai alat komunikasi terkait narkoba yang diamankan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria kemudian dibawa ke Mapolres Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengakui merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Seksi Propam Polres Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah miliknya yang merupakan titipan dari seseorang bernama Jol (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menghubungi kemudian dengan harga nantinya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah) jika tidak di tes dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika di tes terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria adalah orang yang dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan dalam prosesnya mengambil foto narkoba jenis sabu tersebut dengan Handphone miliknya untuk kemudian dikirimkan kepada orang yang akan mengambil sabu tersebut dan itu dilakukan di rumah Azhar Alias Kendo Bin Zakaria termasuk berkomunikasi tentang tempat pertemuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu dan Semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Azhar alias Kendo Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa terkait Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa, Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik teh merk Qing Shan warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap saat menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu miliknya kepada pembeli di pinggir jalan di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.42 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan bertanya "lagi dimana?" dan Saksi menjawab "ini lagi dirumah" lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



mengatakan *"nanti aku ke rumah"* dan Saksi mengatakan *"oke"*. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi *"itu ada orang yang pesan nanti kita antar sama-sama"* lalu Saksi mengatakan *"oke"*. Kemudian Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merek Qing shan warna hijau dari jok sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa mengatakan *"pinjam HPmu sebentar"* lalu Saksi memberikan HP Saksi merek vivo warna hitam kepada Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengambil foto narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkannya ke nomor *Handphone* temannya tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa duduk menunggu kabar dari pembeli sabu tersebut;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.40 WIB Saksi melihat Terdakwa berbicara melalui *Handphone* dengan temannya tersebut lalu setelah itu Terdakwa memberikan nomor pembeli sabu tersebut kepada Saksi lalu Saksi dan Terdakwa menelepon pembeli sabu tersebut untuk memberi tahu titik temu di daerah Gampong Blang Seunibong tepatnya di gudang Aliong. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju Gampong Blang Seunibong dan bertemu dengan orang yang hendak membeli sabu tersebut. Kemudian sesampainya di depan gudang Aliong tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki sudah menunggu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut *"kita masuk lorong itu aja"* dan setelah itu kamipun masuk ke Lorong tersebut. Lalu sekitar 100m kami berhenti dan Saksi turun sepeda motor dan setelah itu Terdakwa membuka jok sepeda motor miliknya dan menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut dan pada saat sedang transaksi tersebut kemudian datang Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa menangkap Saksi dan Terdakwa sedangkan calon pembeli tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang akan diterima Terdakwa atau yang akan diberikan Terdakwa kepada Saksi jika transaksi tersebut berhasil dan Saksi baru kali ini menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Saksi dan Terdakwa dan Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi sudah pernah 5 (lima) kali dihukum terkait narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa terkait Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria, Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik teh merk Qing Shan warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria ditangkap saat mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli di pinggir jalan di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Bang Jol yang meminta tolong menitipkan sabu untuk diberikan kepada orang lain kemudian Terdakwa dan Bang Jol berjanji bertemu di pinggir Jalan T.M Bahrum Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai orang suruhan Bang Jol sembari menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisi sabu lalu Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah dan menyembunyikannya di dekat pagar.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.42 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria dan bertanya *"lagi dimana?"* dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria menjawab *"ini lagi dirumah"* lalu Terdakwa mengatakan *"nanti aku ke rumah"* dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria mengatakan *"oke"*. Kemudian sekitar pukul sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Bang Jol yang memberitahukan bahwasanya pihak yang hendak membeli sabu sudah berada di Kota Langsa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria dan mengatakan kepada Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria *"itu ada orang yang pesan nanti kita antar sama-sama"* lalu Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria mengatakan *"oke"*. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merek Qing Shan warna hijau dari jok sepeda motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria *"pinjam HPmu sebentar"* lalu Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria memberikan HPnya merek vivo warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil foto narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkannya ke nomor *Handphone* pembeli. Kemudian Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria duduk menunggu kabar dari pembeli sabu tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli sabu dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria yang mana Terdakwa mengarahkan kepada calon pembeli untuk bertemu di depan gudang Aliong di Gampong Blang Seunibong. Sekira pukul 20.00 WIB kami bertemu di tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak calon pembeli tersebut ke Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk melakukan transaksi. Namun beberapa saat kemudian, pada saat melakukan transaksi tiba-tiba datang Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Bang Jol menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga sabu tersebut adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak di tes dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika di tes terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Bang Jol terkait upah yang akan diberikan kepada Terdakwa dan juga belum ada pembicaraan terkait jatah Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria jika telah tugas telah selesai;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zhar Alias Kendo Bin Zakaria. Kemudian Terdakwa ataupun Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV yang Terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah sepeda motor milik istri Terdakwa yang bernama Mayang Sari dan istri Terdakwa tersebut tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk alat transportasi menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu ini, Terdakwa telah menjalani sidang kode etik di internal Polres Aceh Timur dan telah dijatuhi putusan pemecatan dan saat ini sedang menunggu Surat Keputusan Kapolda Aceh tentang pemberhentian Terdakwa dari anggota polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Mayang Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang merupakan pemilik sepeda motor N Max BL 3898 FV yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor itu milik Saksi dan seluruh dokumen sepeda motor atas nama Saksi (Mayang Sari);
- Bahwa sepeda motor itu dibawa Terdakwa yang merupakan suami Saksi untuk membawa sabu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa sepeda motor itu adalah satu-satunya kendaraan milik Saksi dan sehari-hari digunakan untuk antar jemput anak sekolah;
- Bahwa Saksi ingin sepeda motor itu dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 271/OP.2.60024/2024. yang menyatakan hasil penimbangan terhadap barang bukti milik Faisal Bin Abdul Wahab dan Azhar Alias Kendo Bin Zakaria berupa 1 (satu) paket / bungkus besar Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merek Qing Shan warna hijau memiliki berat Brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 5472/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 23,58 (dua puluh tiga koma lima puluh delapan) gram milik atas nama Faisal Bin Abdul Wahab dan Azhar Alias Kendo Bin Zakaria adalah benar Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merk qing shan warna hijau dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 271/OP.2.60024/2024, memiliki berat brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram yang telah dimusnahkan di Polres Langsa berdasarkan Berita Acara yang pada tanggal 26 September 2024 dan disisihkan 23,58 (dua puluh tiga koma lima puluh delapan) gram untuk uji lab, setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 21 (dua puluh satu) gram untuk pembuktian di persidangan.
2. 1 (satu) plastik warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam BL 3898 FV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling beresuaian dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus besar serbuk kristal putih yang terbungkus plastik teh merk Qing Shan warna hijau yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 271/OP.2.60024/2024. memiliki berat Brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 5472/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Disimpulkan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria ditangkap saat mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli di pinggir jalan di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Bang Jol (DPO) yang meminta tolong menitipkan sabu untuk diberikan kepada orang lain kemudian Terdakwa dan Bang Jol (DPO) berjanji bertemu di pinggir Jalan T.M Bahrum Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Barat Kota Langsa. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai orang suruhan Bang Jol (DPO) sembari menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan sabu lalu Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah dan menyembunyikannya di dekat pagar;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.42 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria dan bertanya *"lagi dimana?"* dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria menjawab *"ini lagi dirumah"* lalu Terdakwa mengatakan *"nanti aku ke rumah"* dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria mengatakan *"oke"*. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Bang Jol yang memberitahukan bahwasanya pihak yang hendak membeli sabu sudah berada di Kota Langsa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria dan mengatakan kepada Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria *"itu ada orang yang pesan nanti kita antar sama-sama"* lalu Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria mengatakan *"oke"*. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket/ bungkus besar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merek Qing shan warna hijau dari jok sepeda motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria *"pinjam HPmu sebentar"* lalu Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria memberikan *Handphone* miliknya merek vivo warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil foto narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkannya ke nomor *Handphone* pembeli. Kemudian Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria duduk menunggu kabar dari pembeli sabu tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli sabu dengan menggunakan *Handphone* milik Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria yang mana Terdakwa mengarahkan kepada pembeli untuk bertemu di depan gudang Aliong di Gampong Blang Seunibong. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Azhar Alias Kendo Bin Zakaria bertemu dengan pembeli di tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak pembeli tersebut ke Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk melakukan transaksi. Namun beberapa saat kemudian, pada saat sedang melakukan transaksi tiba-tiba datang Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



o Bin Zakaria beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Bang Jol (DPO) selaku pemilik sabu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga sabu tersebut adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak di tes dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika di tes terlebih dahulu;
- Bahwa belum ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Bang Jol terkait upah yang akan diberikan kepada Terdakwa dan juga belum ada pembicaraan terkait jatah Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria jika pekerjaan tersebut telah selesai;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria. Terkait Narkotika jenis sabu tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV yang Terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut adalah sepeda motor milik istri Terdakwa yang bernama Mayang Sari dan istri Terdakwa tersebut tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk alat transportasi melakukan kejahatan terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Faisal Bin Abdul Wahab dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Faisal Bin Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada izin dan kewenangannya atau dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan dan norma lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat, bila dikaitkan pada perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri; kemudian ketentuan Pasal 35 *jo* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri dan ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkotika hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Faisal Bin Abdul Wahab tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I apapun bentuknya yang tersebut dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur secara tersendiri;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memposisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran berupa uang kepada orang lain untuk mend

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apatkan narkoba, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. dimana untuk penggolongan narkoba diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus besar serbuk kristal putih yang terbungkus plastik teh merk Qing Shan warna hijau yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 271/OP.2.60024/2024. memiliki berat Brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 5472/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Disimpulkan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nom

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria , 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria ditangkap saat mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli di pinggir jalan di Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Bang Jol (DPO) yang meminta tolong menitipkan sabu untuk diberikan kepada orang lain kemudian Terdakwa dan Bang Jol (DPO) berjanji bertemu di pinggir Jalan T.M Bahrum Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai orang suruhan Bang Jol (DPO) sembari menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan sabu lalu Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah dan menyembunyikannya di dekat pagar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.42 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria dan bertanya *"lagi dimana?"* dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria menjawab *"ini lagi dirumah"* lalu Terdakwa mengatakan *"nanti aku ke rumah"* dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria mengatakan *"oke"*. Kemudian sekitar pukul sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Bang Jol yang memberitahukan bahwasanya pihak yang hendak membeli sabu sudah berada di Kota Langsa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria dan mengatakan kepada Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria *"itu ada orang yang pesan nanti kita antar sama-sama"* lalu Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria mengatakan *"oke"*. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket/ bungkus besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merek Qing shan warna hijau dari jok sepeda motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria *"pinjam HPmu sebentar"* lalu Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria memberikan Handphone miliknya merk vivo warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil foto narkotika jenis sabu tersebut dan mengirimkannya ke

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor *Handphone* pembeli. Kemudian Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria duduk menunggu kabar dari pembeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli sabu dengan menggunakan *Handphone* milik Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria yang mana Terdakwa mengarahkan kepada pembeli untuk bertemu di depan gudang Aliong di Gampong Blang Seunibong. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Azhar Alias Kendo Bin Zakaria bertemu dengan pembeli di tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak pembeli tersebut ke Lorong SD Tingkat, Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk melakukan transaksi. Namun beberapa saat kemudian, pada saat sedang melakukan transaksi tiba-tiba datang Tim Opsnal Satresnarkoba dari Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Bang Jol (DPO) selaku pemilik sabu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga sabu tersebut adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak di tes dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika di tes terlebih dahulu

Menimbang, bahwa belum ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Bang Jol terkait upah yang akan diberikan kepada Terdakwa dan juga belum ada pembicaraan terkait jatah Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria jika pekerjaan tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria. Terkait Narkotika jenis sabu tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3898 FV yang Terdakwa gunakan untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut adalah sepeda motor milik istri Terdakwa yang bernama Mayang Sari dan istri Terdakwa tersebut tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk alat transportasi melakukan kejahatan terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nyata Terdakwa bersama Saksi Azhar alias Kendo Bin Zakaria ditangkap karena sedang melaksanakan tugas sebagai perantara untuk mengantarkan 1 paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang beratnya 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram milik Bang Jol (DPO) dimana saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi penyerahan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang kemudian gagal karena penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Langsa. Selanjutnya terkait harga jual narkoba jenis sabu tersebut telah pula disampaikan oleh Bang Jol (DPO) kepada Terdakwa seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak di tes dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika di tes terlebih dahulu;

Menimbang bahwa meskipun diakui oleh Terdakwa maupun Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria belum ada pembicaraan terkait upah mereka untuk pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ,namun rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi sebagai perantara dalam jual beli narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *"menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah nyata terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) tercantum dalam penjelasan pasal tersebut yaitu adalah adanya unsur-unsur niat , adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, membantu, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang terungkap pada fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga yang dipergunakan kembali pada pertimbangan unsur keempat ini, yang mana Terdakwa telah bersepakat dan menyanggupi permintaan Bang Jol (DPO) selaku pemiik narkoba jenis sabu untuk melaksanakan tugas penyerahan 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) Gram narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak di tes dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika di tes terlebih dahulu dan untuk pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa bersepakat pula dengan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria untuk bersama-sama mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan bentuk Permufakatan Jahat sehingga Majelis hakim berpendapat Unsur *"percobaan atau permufakatan jahat"* sebagaimana dimaksud telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Pidana Denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sementara itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sejalan dengan Permohonan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mencermati ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah mengatur mengenai ancaman terhadap pelaku yaitu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak bertentangan dan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa saat melakukan kejahatan adalah sebagai Anggota aktif Unit Propam Polres Aceh Timur yang menjabat sebagai Kanit Provost Polsek Darul Ihsan dan memiliki pengalaman dinas di Satresnarkoba Polres Langsa yang notabene sebagai aparat penegak hukum namun justru menjadi pelanggar hukum dan terlibat menjadi perantara dalam peredaran terlarang narkotika jenis sabu, menurut Majelis Hakim dalam putusan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



perkara ini hal tersebut menjadi pertimbangan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain persidangan dalam perkara ini, Terdakwa juga menjalani sidang kode etik yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Aceh Timur yang berimbas pada status Terdakwa sebagai anggota Polri yang tentunya menjadi hukuman moral dan psikis bagi Terdakwa dan berdampak pula pada keluarga Terdakwa baik terhadap istri maupun anak-anak Terdakwa yang selama ini bangga atas profesi Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim menjadi salah satu pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merk Qing Shan warna hijau dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 271/OP.2.60024/2024, memiliki berat brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram yang telah dimusnahkan di Polres Langsa berdasarkan Berita Acara yang pada tanggal 26 September 2024 dan disisihkan 23,58 (dua puluh tiga koma lima puluh delapan) gram untuk uji lab, setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 21 (dua puluh satu) gram untuk pembuktian di persidangan, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam BL 3898 FV yang merupakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Azhar Alias Kendo Bin Zakaria untuk melakukan kejahatan, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik sah dari istri Terdakwa yaitu Saksi Mayang Sari dan penggunaannya oleh Terdakwa untuk kejahatan narkoba adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mayang Sari dan sepeda motor tersebut sangat dibutuhkan oleh Saksi Mayang Sari untuk alat transportasi antar jemput anak-anak kesekolah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mayang Sari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diramu pula dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana kepada diri Terdakwa telah sesuai dan memenuhi prinsip keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi kepastian penegakan hukum yang seimbang pula dengan nilai-nilai luhur keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Terdakwa, dan yang terutama diharapkan mampu menjadi keinsafan dan daya tangkis bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di masa yang akan datang dan bagi masyarakat diharapkan jadi pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkait narkoba ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengkhianati dan mencoreng nama baik dan kerja keras penegakan hukum oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai garda terdepan pemberantasan kejahatan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Abdul Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik teh merk qing shan warna hijau dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Muliani, S.T sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 271/OP.2.60024/2024, memiliki berat brutto 555,80 (lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh) gram yang telah dimusnahkan di Polres Langsa berdasarkan Berita Acara yang pada tanggal 26 September 2024 dan disisihkan 23,58 (dua puluh tiga koma lima puluh delapan) gram untuk uji lab, setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 21 (dua puluh satu) gram untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-MAX warna hitam
BL 3898 FV;

Dikembalikan kepada Saksi Mayang Sari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H., Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Lgs